

한국가스공사 상임감사위원 징계 요구

일련번호 제21-K○○○○특정-1호

제 목 K○○○○ 연구과제 수행 관련 배임 및 직무태만 등

소관부서 ○○○○○원

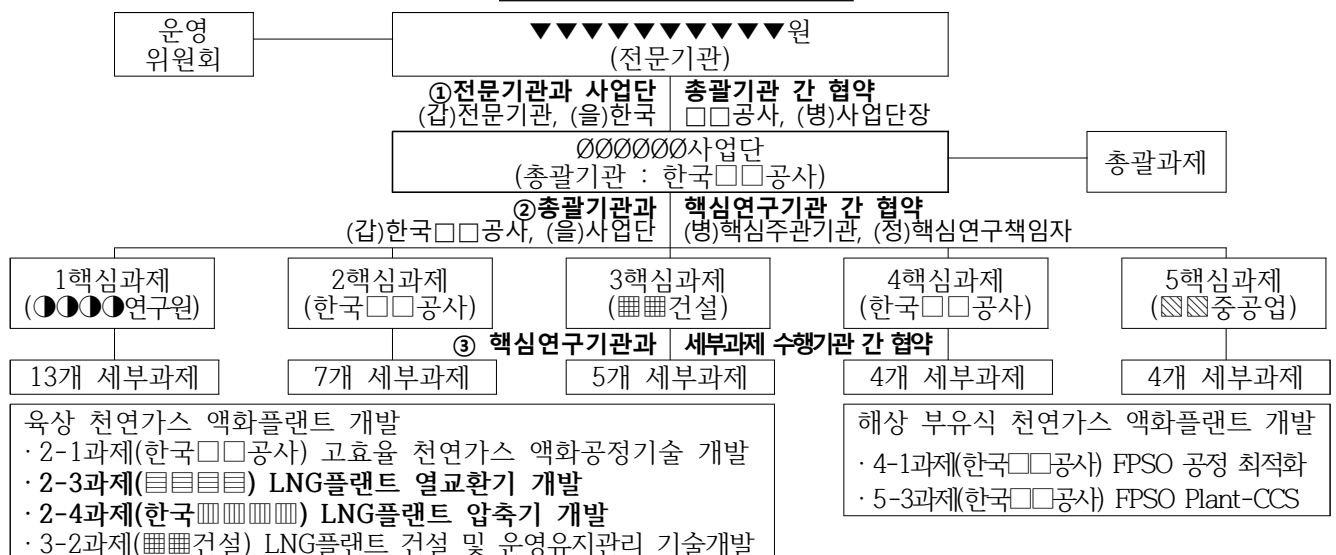
조치부서 ♣♣♣♣처, ○○○○○원

내 용

1. K○○○○연구과제 개요

2008년 ☆☆☆☆부(현 ㄷㄷㄷㄷ부)와 한국\$\$\$\$\$\$\$\$\$원¹⁾(현 ▼▼▼▼▼원, 이하 ‘▼▼원’이라 한다)은 ‘LNG액화플랜트 EPC 기술자립’을 목표로 하는 국가연구개발사업(이하 ‘K○○○○연구과제’라 한다)을 위해 ‘○○○○○○사업단’(이하 ‘사업단’이라 한다)을 발족하였고, ▲▲▲▲원(현 ○○○○○원)이 사업단 단장에 공모, 선정되어 공사는 총괄, 핵심 및 세부연구과제 수행기관으로서 2008. 6. 18.부터 2020. 12. 17.까지²⁾ 【그림-1】과 같은 체계로 K○○○○연구과제를 수행하였다.

【그림-1】 K○○○○연구과제 수행체계



1) ㄷㄷㄷㄷ부 주관 국가연구개발과제를 기획·관리·평가하는 위탁집행형 준 정부기관

2) 당초 연구계획은 2008. 6. ~ 2014. 6.이었으나 연구수행에 차질이 발생되어 2020. 12.에 종료됨

이후 2010. 7. 8. 공사는 ㉠㉠㉠㉠원이 개발한 천연가스액화공정(K㉠㉠㉠: ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠)의 실증을 위해 테스트베드를 ㉠㉠㉠기지본부 내 구축하는 내용의 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」를 ▼▼원과 체결하였고 테스트베드 설계·건설·시운전 역무를 담당하는 3-2과제 수행기업인 ㉠㉠건설이 2011. 5. 11.부터 Train-1³⁾ 과 Train-2⁴⁾의 설치공사를 착수하여 2014. 6. 30. 부분완공⁵⁾하였다.

한편, 2015. 7. 22. LNG플랜트 압축기 개발 역무를 담당한 2-4과제 수행기업인 한국㉠㉠㉠㉠㉠가 연구수행을 포기하자 사업단은 Train-1에 설치된 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하였고, ㉠㉠건설은 2017. 10. 11. Train-2에 대한 시험운전을 개시하였으나 K㉠㉠㉠테스트베드가 설치된 ㉠㉠㉠기지본부에서 LNG누출사고가 발생하여 그 여파로 시험운전이 중단되었다.

이후 2018. 8. 27. 2차 시험운전이 추진되었으나 2-3과제(LNG플랜트 열교환기 개발) 수행기업인 ㉠㉠㉠㉠이 설계·제작한 열교환기의 결함으로 목표를 달성하지 못해 또다시 시험운전이 중단되었고 2020. 6. 15. 3차 시험운전을 통해 K㉠㉠㉠테스트베드의 검증이 완료되어 2020. 12. 17. 사업단 업무가 종료되었다.

이와 같이 K㉠㉠㉠연구과제가 진행되는 과정에서 2014. 10. 8.부터 사업단장 역할을 수행한 수석연구원 AAA는 공사의 부담과 손실이 가중되는데도 타과제 수행기업을 부당하게 지원하고 그 수혜기업과 공모하여 부적정한 협약을 체결하는 등 성실의 의무 및 임직원 행동강령을 위반하였는데 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 테스트베드 구축관련 타기업 수행과제 지원 부적정

3) ㉠㉠㉠㉠社(프)가 개발한 C3MR 액화공정을 적용한 테스트베드로 K㉠㉠㉠공정과 비교하기 위해 구축 됨

4) ㉠㉠㉠㉠원이 개발한 K㉠㉠㉠ 액화공정을 실증하기 위한 테스트베드

5) K㉠㉠㉠ 테스트베드에 설치될 냉매압축기 개발이 지연되어 해당설비를 제외하고 부분 완공 됨

가. 사건 개요

사업단장 AAA는 K○○○테스트베드에 설치되는 압축기 개발에 문제가 발생하자 이와 무관한 공사연구과제6)에 ‘압축기코어 구매’역무를 추가하여 압축기 개조에 소요되는 대부분의 비용을 공사연구과제비로 충당하도록 ▼▼원과 협약을 변경하였다.

또한 AAA는 시험운전 역무를 수행하는 3-2과제 주관기업인 ㉠㉠건설이 연구비를 소진했다는 사유로 또다시 ‘시험운전 지원 및 자재구매’ 역무를 공사과제7)에 추가하여 비용을 지원하도록 ▼▼원과 협약을 변경하는 행태를 반복하였는데, 이 과정에서 AAA는 타과제 지원으로 공사의 손실이 발생하는 사업단의 결정사항을 사전에 보고하여 공사의 승인을 득하지 않았을 뿐만 아니라, 각 과제의 변경심의절차가 이뤄지지 않았는데도 공사지침을 무시하며 ▼▼원과 공사과제 변경을 추진하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

공사와 ▼▼원이 체결한 「㉡㉡㉡기술 연구개발 사업단 총괄 협약서」 제3조(사업단과제의 수행)에 따르면 공사는 사업단의 총괄기관으로서 사업단장을 지휘·감독하여 사업단과제를 수행하도록 하여야 하며, ‘▽▽▽▽ 사업단 운영방안’(2008. 9. 2. 사장결재)에 사업단은 ▲▲▲▲원(현 ㉢㉢㉢㉢원)의 임시조직으로 운영하고 공사에서 현금을 부담하는 과제는 내부규정에 따라 연구비를 집행하도록 방안을 마련하였다. 따라서 사업단장은 연구과제의 중대한 변경사항이 발생하면 총괄기관인 공사에 이를 보고하고 지휘·감독을 받아야 한다.

6) 공사가 수행하는 4-1(LNG FPSO 공정최적화)과제 및 5-3(LNG FPSO Plant-CCS 연계기술)과제

7) 공사가 수행하는 2-1(LNG플랜트 사이클 모사 및 공정개발)과제, 4-1(LNG FPSO 공정최적화)과제 및 5-3(LNG FPSO Plant-CCS 연계기술)과제

또한 사업단 세부연구과제에는 정부출연금과 함께 기업부담금⁸⁾이 투입되었으므로 ○○○○원 연구책임자는 담당 K○○○○연구과제를 변경할 때 공사규정인 「기술 및 연구개발 운영지침(2016. 3. 24.)」 제28조(연구과제의 변경)에 따라 해당 실무위원회의 심의를 거치고 그 결과를 반영하여 최종 결재권자의 승인을 득해야 한다. 덧붙여 동 지침 제21조(협약의 변경 등)에도 수탁연구과제의 변경이 주요사항일 경우에는 실무위원회의 심의를 받아 협약을 변경도록 규정하고 있다.

한편 ○○○○부소관 국가연구개발과제를 수행하는 기업은 「○○○○부소관 연구개발사업 기술료 징수 및 감면 등에 관한 규정⁹⁾」 제7조(정부납부기술료의 징수 방법 및 절차) 및 제8조(징수기준)에 따라 연구종료 후 정부로부터 지원받아 사용한 연구과제비용(정부출연금)의 40%를 ‘정액기술료’로 납부해야 했으므로, 타기업이 수행하는 연구과제를 지원하기 위해 연구비용을 지출하면 해당금액에 대한 기술료를 추가납부하게 되어 비용손실이 발생한다.

이에 「취업규칙」 제8조(금지사항)는 공사에 손해를 초래하는 행위를 금지하고 있으므로 공사 임직원은 국가연구개발사업을 수행할 때 타기업의 수행과제를 위해 연구비용을 지출해서는 아니 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2015. 7. 22. K○○○○ 테스트베드(Train-2)의 핵심설비인 냉매압축기를 개발하던 2-4과제 수행기업 한국○○○○가 연구수행을 포기하자, 사업단장 AAA는 시험운전을 완료한 Train-1의 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하기로 결정하고 비용은 【표-1】과 같이 타과제에 해당역무를 추가하여 충당한다는 내용의 ‘테스트

8) 국가연구개발과제를 수행하는 공기업의 경우 50:50으로 연구과제비용을 정부와 분담하고 50%분담비용 중 15% 이상은 현금으로 부담해야 한다.

9) 「○○○○부소관 연구개발사업 운영규정」 제44조(기술료의 징수)에도 동일한 내용이 규정되어 있다.

베드 구축 변경계획(안)’ 및 관련 협약의 변경을 2016. 2. 1. ▼▼원에 신청하고 원안을 의결 받았다.

【표-1】 압축기 개조 관련 과제변경 사항

과제번호	수행기관	과제명	투입금액 (억 원)	역무추가사항
3-2-1	■■■■건설	LNG플랜트 건설 및 운영	2.6	테스트베드 재시공
4-1-1	□□□□□	LNG FPSO 공정최적화	4.8	테스트베드 부분재시공
			18.5	압축기 코어 구매
4-1-2	♠♠♠♠♠ ¹⁰⁾	LNG FPSO 회전기기 최적화	3.0	압축기 개조 및 적용
5-3-1	□□□□□	LNG FPSO Plant-CCS 연계기술	3.0	압축기 코어 구매

※ 0000002016-022(2016. 3. 16.) ‘전문기관 운영위원회 심의결과에 따른 협약변경 시행안내’ 재구성

또한 AAA는 2017. 4. 12. 시험운전 역무를 수행하는 3-2과제 주관기업인 ■■■■건설이 연구비를 소진했다는 사유로 또다시 ‘시험운전 지원 및 자재구매’ 역무를 공사과제에 추가하여 【표-2】와 같이 비용을 지원하도록 ▼▼원과 협약을 변경하는 행태를 반복하였다.

【표-2】 ■■■■건설 시운전 지원 관련 과제변경 사항

과제번호	수행기관	과제명	투입금액 (억 원)	역무추가사항
2-1-1	□□□□□	LNG플랜트 사이클 모사 및 공정개발	0.60	시운전 자재구매
4-1-1	□□□□□	LNG FPSO 공정최적화	3.10	시운전 지원 및 자재구매
5-1-2	■■■■건설	LNG FPSO 플랜트 건조기술개발	0.22	시운전 지원 및 자재구매
5-3-1	□□□□□	LNG FPSO Plant-CCS연계기술	0.24	시운전 냉매 지원

※ 000실-324(2017. 4. 28.) ‘000000 사업단과제 협약변경 승인’ 재구성

【표-1】과 【표-2】에서 공사가 타기업 수행 과제에 투입한 30.24억 원에는 기업부담금 3.97¹¹⁾억 원이 포함되어 있고, 공사는 나머지 정부출연금 26.27억 원의

10) Train-1 압축기 제조업체로 Train-1의 압축기를 개조하여 Train-2에 적용하는 아이디어를 사업단에 제시

40%(10.5억 원)를 연구종료 후 정액기술료로 납부해야 했으므로 공사연구과제에 타기업 수행역무를 추가하여 비용을 지출하도록 한 사업단의 결정은 약 14.5억 원의 비용손실을 공사가 부담해야했으므로 「취업규칙」 제8조(금지사항)를 위반하는 심각한 사안이었다.

그런데 사업단장 AAA는 K○○○○연구과제의 중대한 변동사항에 대해 보고해야할 의무가 있는데도 공사에 사전보고를 통해 역무 추가로 인한 공사의 비용손실에 대해 내부 의사결정을 요구하거나 승인절차를 이행하지 않고 ▼▼원에만 과제변경 계획을 보고하고 협약변경을 추진하였다.

더욱이 「기술 및 연구개발 운영지침(2016. 3. 24.)」에 ‘중대한 과제변경의 경우 공사내부 심의절차를 거쳐 협약을 변경’하도록 규정되어 있음에도 불구하고, AAA는 공사의 손실이 가중되는 과제변경 사안에 대해 공사 내부 심의가 이뤄지기도 전에 ▼▼원과 협약을 변경하는 행태를 반복하였다.

그 결과 공사의 의사결정이 이뤄지지 않은 채 공사부담금 3.67억 원이 타기업을 위해 지출되었으며, 5-3과제가 종료되면서 타기업 수행과제 지원으로 인한 69백만 원의 추가 기술료를 2018. 12. 8. 납부하여 4.36억 원의 손실이 발행하였을 뿐만 아니라 향후 2-1과제 및 4-1과제의 경상기술료¹²⁾ 납부한도가 8.8억 원이 증가되어 잠재적인 손실을 부담해야하는 실정이다.

라. 관계부서 등 의견 및 검토결과

1) ○○○○○사업단 예산조정 관련 주장

AAA는 사업단 예산 조정이 불가하여 타기업 역무를 공사과제에 추가한 것

11) 공사가 당초 2-1, 4-1, 5-3과제 수행을 위해 부담한 현금비율 약 13%를 타과제 투입비용 30.24억 원에 적용한 금액

12) 과제종료 후 기술사업을 실시하여 매출이 발생할 경우 납부하는 기술료

은 불가피했다고 주장하며 ▼▼원 K☞☞☞연구과제 담당자 의견(이메일 발송 2021. 6. 22. 18:02)을 증빙서류로 제출하였고 ‘4, 5과제 정부출연금을 2과제로 예산으로 재배정 하는 것이 회계연도 문제로 불가능하여 예산을 조정하지 않고 해당역무를 공사 과제에 추가하는 방법으로 추진하였다’고 진술하였다.

그러나 사내메일 열람 동의서를 받아 피감사인의 이메일을 확인한 결과 AAA는 ▼▼원 담당자에게 ‘예산 답변’을 사전에 전달(이메일 발송 2021. 6. 22. 10:21)하였고, ▼▼원 담당자는 AAA의 ‘예산 답변’을 그대로 발송한 사실이 확인되어 AAA의 주장은 신뢰하기 어렵다.

오히려 「☞☞☞기술 연구개발 사업단 총괄 협약서」 제3조(사업단과제의 수행) ③항 2목에 사업단장은 세부과제의 기획, 선정평가, 예산조정의 업무를 총괄하며, 제4조(추가기획 등) ②항에 따라 사업단 목표달성을 위해 필요한 경우 일부과제에 대한 추가기획이 가능¹³⁾하였으나 AAA는 ‘압축기 연구과제’를 새롭게 기획¹⁴⁾하여 예산을 조정하지 않고 압축기개발과 무관한 공사에게 해당역무를 추가하여 손실을 초래하도록 결정하였는바, 이는 공사 직원으로서 신의성실의 의무를 저버리고 당연히 하지 말아야 할 것으로 기대되는 행위를 행한 것이다.

2) 연구성공을 위한 필수적인 노력이었다는 주장

AAA는 문답에서 ☞☞건설이 수행하는 시운전역무를 공사 과제에 추가하여 지원한 사유로 ☞☞건설의 시운전 비용이 소진되어 지원했으며 ‘연구성공을 위한 필수적인 노력’이었다고 주장하였다.

그러나 ☞☞건설의 시운전비용 소진여부를 확인하기 위한 사업단의 정밀

13) 실례로 2011. 11. 25. ▼▼원 실장은 2차 시험운전 실패에 대한 대책을 논의하면서 신규업무를 추가하고 이에 따른 매칭펀드(기업부담금)를 납부하면 다른 연구단에서 남은 예산을 준비할 수 도 있다는 발언을 하였다.

14) 연구과제 수행포기 사례가 발생하면 총괄기관은 새로운 수행기관을 선정하여 연구내용을 이관하고 매칭펀드(기업부담금) 납부 및 예산조정의 절차를 거쳐 연구를 속개하는 것이 통상적인 절차이다.

조사가 선행되지 않았으며, AAA는 문답에서 시운전비용 지원을 요청하는 ㉠㉠ 건설의 공식문서를 제시하지 못하였다.

이러한 상황에서 사업단 자체적으로 ㉠㉠건설을 지원하기 위해 공사 과제비를 투입하기로 ▼▼원과 협약을 변경한 AAA의 행태를 ‘필수적인 노력’으로 인정하기 어렵다.

마. 징계요구양정

사업단장 AAA는 타 과제 수행기업의 역무를 공사과제에 추가하는 결정을 내려 공사에 손해를 초래하였고 내부 보고 및 연구과제 심의절차준수의 의무가 있음에도 이를 소홀히 한 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하므로 징계(정직) 처분이 타당하다고 판단된다.

3. 유틸리티비용 공사부담 부적정

가. 사건 개요

사업단장 AAA는 테스트베드 시험운전에 소요되는 유틸리티비용(전기료 등)을 시험운전 역무를 담당한 ㉠㉠건설이 지불하도록 조치하지 않고 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」의 내용을 공사에 불리하게 오역하며 유틸리티비용을 공사가 부담하도록 방기하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

2010. 7. 8. ▼▼▼▼▼원(갑), 한국□□공사(을)과 000000사업단(병)이 ■■기지본부 내 테스트베드 구축을 위해 체결한 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제4조(사업비의 부담) ①항에는 “이 협약에 따른 사업

비는 토지제공비·설계비·공사비·시운전비, 건설·시운전을 할 때에 소요되는 유틸리티(전기 및 물, 원료가스) 비용 및 부대경비 등 이 사업에 소요되는 모든 비용을 말한다.”, ②항에는 “제6조에 따른 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담한다.”고 되어있으며 제6조(역할의 분담)은 【표-3】 과 같다.

【표-3】협약서 제6조 역할의 분담

협약 당사자	역할
한국□□공사(을)	1. 별표 2의 설비 및 시설 내역 제공
	2. 테스트베드 건설·운영에 따른 기반시설 제공
○○○○○○사업단(병)	1. 테스트베드의 설계·건설 및 시운전
	2. 연구기간 중 테스트베드의 운영·유지관리

※「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」 제 6조 발췌

따라서 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 의거하여 테스트베드 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 ‘○○○○○○ 사업단(병)’중 시험운전 역할을 수행하는 ㉠㉠건설이 부담해야 한다.

한편 「▽▽▽▽▽사업단 관리운영기준」 제7조(사업단장의 권한)에 사업단장은 세부과제별 예산편성 및 집행에 대한 감독권을 갖고 있으므로 연구수행기관이 배정 받은 예산을 목적대로 집행하지 않은 사실을 인지하면 이를 감독하여 시정하도록 조치해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2008. 9. 26. ‘▽▽▽▽▽사업단 분리공모과제’ 공고자료¹⁵⁾의 ‘테스트베드 사업비 산정 및 근거’에 따르면 ‘LNG 테스트베드 건설에 소요되는 제비용은 300억 원으로 산출되었으며 운영과정에서 전력, 용수 등을 고려할 경우 건설비의 약

15) ▼▼원이 공고문에 첨부한 ‘▽▽▽▽▽ 사업단 상세 기획(제3핵심과제) 보고서’로 참여기업은 이 보고서에 적시된 제안요구서(RFP)에 부합하도록 연구개발계획서를 작성해야 한다.

10% 30억 원을 운영비로 추정하여 총 330억 원의 테스트베드 구축비용을 산정’ 하였다.

운영비(전력요금 등)가 포함된 기획예산은 실제 사업비에 반영되어 2013. 3. 15. ‘테스트베드(Train-1,2) 건설 증액(안)’을 검토한 사업단 공문서¹⁶⁾에는 【표-4】와 같이 시운전 역무를 담당한 〰〰건설이 테스트베드 운영비를 기획예산보다 증가된 금액으로 배정받은 사실을 확인할 수 있다.

【표-4】 〰〰건설 테스트베드 건설예산 증액요청 사항

(단위: 백만원)

구분	기획예산	협약예산(A)	산정예산(B)	부족예산(C=B-A)
-	생		략	-
시운전	4,200	4,200	2,070	△2,130
운영비	3,000	5,095	5,095	0
-	생		략	-
계	29,607	37,280	42,735	5,455

※〰〰〰〰〰2013-48(2013. 3. 15.)“〰〰〰〰〰사업단 협약변경 승인 요청” 공문 발체

또한 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에도 역할에 따른 사업비는 역할을 맡은 당사자가 부담하도록 규정하고 있어 시운전 역할을 담당하기로 협약을 체결하고 이에 따른 테스트베드 운영비 예산을 배정받은 〰〰건설이 테스트베드 시운전에 소요되는 운영비를 부담하는 것은 당연하다.

그런데 사업단장 AAA는 「▽▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 ‘테스트베드 건설·운영에 따른 기반시설제공’ 역할을 하는 공사가 전기료 등 유틸리티비용을 부담해야한다고 오역하고 사업단장을 맡은 이후 3회에 걸친 Train-2 시험운전에 소요된 운영비용을 공사가 부담하도록 방기하였으며 이메일¹⁷⁾을 확

16) 〰〰〰〰〰2013-48(2013. 3. 15.)“〰〰〰〰〰사업단 협약변경 승인 요청”

17) AAA는 2018. 12. 18. ▼▼원 플랜트실 실장과 이메일을 통해 최초에 시운전비 이외에 운영비 항목이 설정되어 있었으며 〰〰건설이 사용하였고 과제 종료 이후에 감사를 받으면 문제의 소지가 있다는 것을 전달하였는바, 운영비의 존재여부와 사용의 문제점을 인지하고 있었다.

인한 결과 2018년 12월 이미 〰〰건설이 배정받은 운영비 사용에 문제가 있음을 인지하고 있었음이 밝혀졌다.

더욱이 AAA는 이에 그치지 않고 2019. 10. 24. ‘3차 시운전 수시과제계획서’에 전기료 1.8억 원을 현물로, 질소구매비용 0.3억 원을 시약재료비로 계상하여 공사가 시운전에 소요되는 유틸리티 비용을 부담하도록 확정하였다.

그 결과 공사는 테스트베드 시험운전에 소요된 운영비를 〰〰건설대신 【표-5】와 같이 부당하게 지출하였다.

【표-5】 시험운전 유틸리티비용 공사부담 현황

구분		기간	전기료(원)	질소구매비용(원)
Train-1	1차 시운전	2013년 01월~05월	33,467,360	(〰〰건설부담)
	2차 시운전	2014년 01월~03월	17,255,024	(〰〰건설부담)
Train-2	1차 시운전	2017년 10월~11월	12,732,275	10,266,300
	2차 시운전	2018년 10월~11월	213,966,858	22,035,820
	3차 시운전	2020년 09월~11월	207,000,961	22,239,900
합계			484,422,478	54,542,020

※K〰〰연구과제 특정감사 확인서(‘21. 6. 25.) 내용 발췌

라. 관계부서 등 의견 및 검토결과

AAA는 의견서 및 문답에서 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 따라 ‘테스트베드 건설·운영에 따른 기반시설제공’ 역할을 하는 공사가 전기료 등 유틸리티비용을 부담해야한다고 주장하였다.

그러나 「▽▽▽▽ 테스트베드 건설을 위한 협약서」에 대한 법률자문¹⁸⁾에 따르면 “유틸리티비용 부담의무까지 귀 공사가 부담한다고 보는 것은 문언의 가능한 의미를 벗어난 해석”이며 “테스트베드의 시험운전에 소요되는 유틸리티비용은 귀 공사가 아닌, 테스트베드 시운전을 담당하는 〰〰〰〰사업단 측에서 부담

18) 법무법인 ◀◀(2021. 8. 25.) ‘〰〰〰〰원 정부 R&D과제 수행 관련 질의에 대한 검토’

한다고 해석하는 것이 타당하다”는 결과가 도출되었는바, AAA의 주장은 공사에 불리하게 협약서를 오역한 것에 불과하다.

마. 징계요구 양정

사업단장으로서 협약서를 공사에 불리하게 오역하며 타기업이 지불해야할 유틸리티비용을 공사가 부담하도록 방기하고, ㉠㉠건설이 배정받은 운영비 사용에 문제가 있음을 알고도 수시연구과제에서 전기료 등을 계상하여 공사의 비용 손실을 초래한 AAA의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하여 징계(감봉) 처분이 타당하다고 판단된다.

4. 3차 시험운전 추진 관련 사업단 보고내용 부적정

가. 사건 개요

2018. 11. 23. 2-3과제 수행기업인 ㉠㉠㉠㉠이 제작한 열교환기의 결함으로 2차 시험운전이 실패하자 AAA는 시험운전 실패의 귀책사유가 없는 공사연구과제가 전부 불성실 실패로 판정받는 조건을 임의로 가정하며 이에 따른 정부출연금 환수액 규모를 과장하여 본부장에게 보고하고, ㉠㉠㉠㉠이 책임져야할 3차 시운전 현금비용을 공사가 최대한 부담하도록 유도하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

「국가연구개발사업 제재조치 가이드라인(2018.12., ㉠㉠㉠㉠㉠부)」에 따르면 “중앙행정기관의 장은 위반행위에 귀책이 있는 자에게 제재조치 하고, 귀책사유의 입증책임은 중앙행정기관의 장에게 있으며 제재조치 대상자에게 소명할 기회를 부여해야 한다.”고 규정하고 제재 절차는 【그림-2】와 같이 설명하고 있다.

【그림-2】 제재조치 절차



※「국가연구개발사업 제재조치 가이드라인(2018.12., 〰〰〰〰〰〰부)」 발체

평가와 관련하여 동가이드(2017. 3.)의 사유별 세부기준에는 ‘실패, 중단의 귀책사유가 해당기관에 없다고 인정된 경우’와 ‘포기 등의 귀책사유가 해당기관에 없을 경우’에는 참여제한 및 환수조치를 면제하도록 되어있다. 또한 「국토해양기술 연구개발사업 관리지침」 제 51조(최종평가)에 따르면 ‘최종평가는 과제단위로 실시’하게 되어있어 연구 실패 또는 중단 결정이 나더라도 과제별 평가를 통해 귀책사유에 따른 처분이 이뤄진다.

다. 감사결과 확인된 문제점

K〰〰〰 테스트베드(Train-2)의 주요설비인 열교환기의 결함으로 2차 시험운전이 실패하자 사업단장 AAA는 3차 시험운전 추진을 위해 ‘〰〰〰〰〰사업단 K〰〰〰 테스트베드 후속업무 추진방안(〰〰〰〰원-7311, '18. 12. 7.)’과 ‘〰〰〰〰〰사업단 과제변경 추진(안)(〰〰〰〰원-185, '19. 1. 10.)’을 【표-6】 과 같이 보고하였다.

【표-6】 3차 시운전 추진 관련 사업단 보고내용

보고내용		K〰〰〰 테스트베드 후속업무 추진방안 (‘18.12.07 원장전결)	K〰〰〰 과제변경 추진(안) (‘19. 1. 10. 본부장전결)
비용분담 당위성 (현안사항)		·사업단과제 전체 실패의 책임부담 ·과제실패로 인한 협약위반 ·책임규명 조사 및 감사 소요인력 과다	·불성실 실패시 예상환수금액:20.4억원 ·시험운전 재추진 소요예산:20억원 ·〰〰〰건설:현금투입 불가, 현물부담 가능
과제종료시 예상결과	총괄과제	실패가능	실패
	2-1과제	실패가능	실패
	4-1과제	불확실	실패
결론 (추진 방안)		LNG사업단 과제 연장추진 협력	·중소기업 상생협력 및 지원 필요 ·예상환수금액 내에서 공사비용 투입 ·부족비용은 공사부담 후 회수(〰〰〰〰)

※ 〰〰〰〰〰사업단 관련 보고서(〰〰〰〰원-7311, 〰〰〰〰원-185) 내용 재구성

‘000000사업단 K☞☞☞ 테스트베드 후속업무 추진방안(☒☒☒☒원-7311, ’18. 12. 7.)’에 AAA는 ‘□□공사가 추가 비용분담 거부 시 과제 종료 후, 사업단 과제 전체 실패의 책임부담’과 ‘2-3과제 과제 실패로 인한 협약 위반(2핵심 주관 기관으로서 성실수행 의무 위반 가능성)’때문에 공사는 3차 시험운전비용 분담의 당위성이 있다고 보고하였다.

그러나 시운전 실패의 귀책사유가 없는 공사가 향후 소요되는 비용을 분담하지 않으면 전체과제 실패의 책임을 져야하고 2-3과제(☐☐☐☐)의 실패로 공사는 협약을 위반한 것이라는 AAA의 보고내용은 ‘과실책임의 원칙¹⁹⁾’을 위배한 과장보고이며, 2015년 ▼▼원이 2-4과제 수행기업(한국☐☐☐☐)의 연구수행포기에 대한 책임을 2핵심 주관기관인 공사에게 묻지 않은 사실을 외면한 허위보고에 해당된다.

AAA의 허위과장보고는 이에 그치지 않고 ‘000000사업단 과제변경 추진(안)(☒☒☒☒원-185, ’19. 1. 10.)’에서도 과제종료 시 예상결과를 이전 보고 내용과 달리 전부 불성실 실패로 가정하고 이에 따른 예상환수금액 20.4억 원 내에서 공사가 시험운전비용을 부담하며 ☐☐☐☐에 기술결함 극복기회를 제공하는 ‘중소기업 상생협력 및 지원이 필요’하다고 기술하였다.

그러나 【표-6】의 ‘과제종료시 예상결과’가 한 달 사이에 ‘불확실’에서 ‘불성실 실패’로 전환될만한 상황의 변화나 평가지침의 변경이 없었고, 4-1과제 과제책임자인 CCC는 자신의 과제평가 결과는 ‘불확실’하다는 의견을 전달하였다고 진술하고 있어, AAA의 보고내용은 과제평가 결과가 불성실 실패로 판명될만한 아무런 근거 없이 환수금액을 확대하기 위해 예상평가결과를 과장한 것으로 볼 수밖에 없다.

19) 귀책사유가 있는 행위에 대하여만 책임을 지고 그렇지 아니한 타인의 행위에 대하여는 책임을 지지 않는다는 주의로 민법 3대 기본원칙의 하나임

더욱이 AAA는 중소기업 상생협력 및 지원 필요성에 대해서도 사실과 다른 내용을 보고서에 적시하였는데, ■■■■은 2020년 기준 매출액이 1,060억 원에 달하고 3개의 계열사를 보유한 ‘중견기업’이므로 시운전에 소요되는 현금비용을 공사가 대신 부담해야 할 하등의 이유나 사회적 책임이 없다.

AAA는 이러한 허위 및 과장보고를 통해 자신을 과제책임자로 하는 ‘3차 시험운전 수시과제’를 추진하였고, 결국 공사는 이 수시과제를 통해 현금 8.3억 원을 ■■■■ 대신 부담하였다.

다. 관계부서 등 의견 및 검토결과

AAA는 문답에서 공사가 ■■■■이 부담해야 할 시운전비용을 분담하지 않을 경우 「국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정」 제11조(협약의 해약) 3항 ‘주관연구기관 또는 참여기업이 연구개발과제의 수행을 포기한 경우’에 해당되어 과제실패의 귀책사유가 될 수 있다고 주장하였다.

그러나 공사가 ■■■■기지 저장탱크 LNG누설의 여파로 1차 시험운전 실패의 책임을 지고 2차 시험운전 현금비용의 대부분을 부담하였듯이 2차 시험운전 실패의 귀책사유가 있는 ■■■■이 3차 시험운전에 소요되는 시험운전 비용을 책임지는 것이 당연하며, 연구수행 기업 간 현금분담이 결렬되어 연구수행 포기 판정을 받는다 하더라도 그 귀책사유는 자신의 과실에도 불구하고 책임의 분담을 요구하는 ■■■■에 있는 것이다.

이처럼 민법의 3대 원칙인 ‘과실책임주의’ 즉, ‘자기책임의 원칙’에 위배되고, 과제평가 절차 및 제제조치 가이드라인 평가기준에서 벗어난 AAA의 주장은 받아들이기 어렵다.

라. 징계요구 양정

정확한 근거와 객관적 사실에 입각하지 않고 추측성 과장보고와 부정확한 근거로 보고서를 작성하여 공사가 시운전 비용을 최대한 부담하도록 유도한 AAA의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무)를 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하여 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

5. 3차 시험운전 추진 관련 〰〰〰〰과 협약서 체결 부적정

가. 사건 개요

〰〰〰〰〰사업단은 2019. 9. 2. K〰〰〰 테스트베드 3차 시운전 추진계획을 ◇◇본부장에게 보고하면서 K〰〰〰 과제의 성공적인 완수를 위해 불성실 실패 판정시 예상되는 환수금 20.4억원 범위 내 수시과제를 통해 3차 시험운전을 추진 하되 공사가 투입한 현금은 〰〰〰〰과 협약을 통해 K〰〰〰 적용 〰〰〰〰 열교 환기 매출액의 일정 비율을 공사에 반환하는 기술개발투자비 형태로 회수하는 방안을 보고 하였으며 내부 법률검토를 거쳐 2020. 5. 21. 〰〰〰〰과 협약서를 체결하였다.

나. 관계규정 및 판단기준

「□□□□□ 임직원 행동강령」 제12조 3항에 따라 임직원은 자기 또는 타인의 부당한 이익을 위해 자신의 직무권한을 행사하거나 사실상 영향력을 행사하여 계약 당사자 선정, 계약 체결 여부 등에 관하여 개입하거나 영향을 미치도록 하는 행위를 금지하고 있다. 또한, 같은 규정 제18조에 따라 임직원은 공사에서 시행하는 입찰, 계약 및 계약 이행 등에 있어서 관계 법령에서 정한 절차에 따라 공정하고 투명하게 업무를 수행하여야 한다.

또한, 「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따라 직원은 맡은 바 직무를 성실히 완수하여야 하며 같은 규정 제8조(금지사항)에 의거하여 공사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 시험운전 비용 공사 투입 결정 및 협약서 체결 추진 부적정

AAA는 2019. 1. 10. 공사가 3차 시험운전에 투입한 현금 비용을 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇으로부터 기술개발투자비²⁰⁾(열교환기 매출액 × 일정 효율) 형태로 회수하겠다고 내부 보고하고 실제 2019. 8. 7. 〇〇〇〇〇〇과 비용 분담 회의에서 아래 표와 같이 공사가 투입 할 현금 약 8.3억 원은 협약을 통해 기술개발비 형태로 반환 받는 것으로 합의하였다.

【표-7】 K〇〇〇〇 3차 시험운전 현금투입 추정금액 합의결과(단위: 원)

구분	□□공사	〇〇〇〇〇〇	〇〇〇〇건설
설비개선, 시험운전 등 현금 비용	830,460,000	330,000,000	458,080,000

※ K〇〇〇〇 Test-bed 3차 시험운전 비용준비 협력 회의록 송부(2019. 8. 9.) 공문 재구성

이후 AAA는 법률검토를 거쳐 2020. 5. 15. “〇〇〇〇〇〇과 K〇〇〇〇 테스트베드 시험운전 비용부담에 대한 협약 체결” 문서를 기안하고 〇〇〇〇〇〇원장 결재를 득하였고 같은 연구소의 차규상 선임연구원을 시켜 공사 ■■■기지본부 〇〇〇부의 직인을 2020. 5. 21. 날인하고 〇〇〇〇〇〇에게 송부하였다.

지속적인 저유가 상황 등 신규 LNG 액화플랜트 시장이 확대되기 힘든 상황에서 K〇〇〇〇 기술사업²¹⁾이 성공하여 〇〇〇〇〇 열교환기로 인한 매출 발생 가능성이 불확실한데도 공사가 〇〇〇〇〇〇을 대신하여 3차 시험운전에 현금을

20) 공사의 보유기술을 3자에게 기술이전 하는 기술이전계약에서 경상기술료 개념을 차용(직무발명지침 제39조)

21) K〇〇〇〇 기술사업: 개발된 K〇〇〇〇 기술을 적용하여 천연가스 액화플랜트를 구축하는 사업

투입하게 하고, 투입 금액 전체를 반환받을 수 있는 협약을 체결하지 않고 K♠♠♠ 적용 열교환기 매출의 5%를 10년 동안 반환하는 조건으로 협약을 체결한 AAA의 행위는 업무상 배임²²⁾에 해당한다.

2) 협약 기간 설정 관련 타기업 편의 제공

당초 협약서 초안의 협약서 효력 기간 즉, 협약 기간은 10년이었으나 공사 법무지원부(구. 법제자문부)로부터 2020. 15. 법률자문을 받고 AAA는 반환금 회수의 추가 방안으로 협약 기간을 당초 10년에서 ‘완납 될 때 까지’로 수정하여 2020. 2. 17. 目目目目에 송부하였다.

【그림-3】 협약서 초안 법률자문 결과

협약서 초안에 대한 법률자문 결과(2020.1.15.)
▶ 협약 기간 10년 이내 K♠♠♠ 기술사업으로 인한 매출액이 발생하지 않거나 매출액이 일정규모 이하 일 경우 공사는 8.3억원 회수가 곤란하므로 추가 회수방안 마련 필요

【그림-4】 법률자문 이후 협약서 수정 결과

협약서 초안(2019.12.13.)	→	협약서 수정본(2020.2.17.)
본 협약은 협약 체결일로부터 <u>10년간</u> 효력을 갖는다	2020.1.15. 법률자문	본 협약은 협약 체결일로 기술개발투자금 반환금이 완납될 때까지 효력을 갖는다

이후 目目目目은 2020. 2. 24. AAA에게 공사가 8.3억을 꼭 받아야 한다고 하면 계약서 문구를 바꿀 수 없으며 제시한 협약서대로 한다면 目目目目的 채무 제표에 8.3억 원의 채무가 지속되는 것은 부담이라고 항변하였다. 그리고 10년을 협약 기간으로 하되 반환금이 완납되지 않았을 경우 상호 간 협의하여 기한을 연장하는 것을 제안하였다.

2020. 2. 28. 目目目目은 “민법 162조 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸

22) 법률자문결과 보고서(타 연구과제 역무수행 및 目目目目 협약서 간련 질의에 관한 검토, 법무법인 ◀▶, 2021. 9. 2.) 27page

시효가 완성된다”라는 법을 언급하며 이를 협약 기간으로 적용하자는 의견을 제시하고 AAA는 2020. 3. 2. ㉹㉹㉹㉹ 이메일에 회신하면서 민법 162조 내용이 매우 좋으며 민법 162조를 활용하여 협약서의 효력인 협약 기간을 10년으로 하는 것에 적극 동의하였다.

【표-8】 협약기간 편의제공 관련 이메일 송·수신 주요 내용

일시	발신자	수신자	이메일 주요내용
2020.02.17.	AAA	㉹㉹㉹㉹	협약서 효력은 반환금 완납까지(제8조 신설, 협약서 효력 10년 삭제)
2020.02.24.	㉹㉹㉹㉹	AAA	공사가 8.3억을 꼭 받아야 된다고 하면 계약서 내용을 바꿔 줄 수 없으며 재무제표 상 8.3억 채무 지속 부담
2020.02.27.	AAA	㉹㉹㉹㉹	협약서 효력 10년을 1안으로 하고 2안은 반환금 완납시까지로 하되 10년 이후 기술가치 재평가하여 지속여부 판단 등 아이디어 필요
2020.02.28.	㉹㉹㉹㉹	AAA	협약서 수정안 송부(협약서 효력 10년, 향후 협의 하 기한 연장 가능) 민법162조 채권소멸시효 10년에 근거하여 협약기간 유도 필요
2020.03.02.	AAA	㉹㉹㉹㉹	민법 162조 매우 좋음. 민법 162조에 따라 협약서 효력은 10년으로 하고 ‘갑’의 기한 연장 요청에 ‘을’은 반드시 임한다는 법적 표현 필요

※ AAA 이메일 송·수신 자료 재구성

위와 같이 AAA는 「□□□□□ 임직원 행동강령」 제12조 3항을 위반하고 타기업의 이익을 위해 〇〇〇〇〇〇사업단장이며 공사의 수석연구원의 직무권한을 행사하여 계약 체결 과정에서 협약 기간을 단축시켜주는 편의를 제공한 것이며 본인 스스로 협약 기간을 ‘반환금 완납 될 때까지’로 수정한 것을 다시 협약서 초안대로 10년으로 하면 공사가 8.3억 원의 반환금을 회수하는데 불리한 점을 당연히 알 수 있었음에도 ㉹㉹㉹㉹과 공모하여 협약 기간을 단축시켰다.

그 결과, K♀♀♀♀ 적용 ㉹㉹㉹㉹ 열교환기 매출 발생 가능성이 낮아 공사의 반환금 회수가 불투명한 상황인데도 ㉹㉹㉹㉹의 요구대로 협약 기간을 10년으로 단축시켜줌으로써 공사의 반환금 회수 가능성은 더욱 떨어지게 되었다.

3) 담보·보증 설정 관련 타기업 편의 제공

AAA는 2020. 3. 24. ㉹㉹㉹㉹의 협약 기간 수정안에 대한 2차 법률자문²³⁾ 결

과를 전달받고 당일 ‘추가 회수 방안이라는 것은 협약 기간을 의미하는 것이 아니라 반환금 회수가 되지 않을 경우에 대비하여 전체 반환금 8.3억 원에 대한 지급 보증이나 담보물권 설정 등이 필요하다’는 법률검토 의견을 0000에게 전달하였다.

【그림-5】협약서에 대한 2차 법률자문 결과

0000 수정본에 대한 법률검토 의견(2020.3.24.)

- ▶ 협약 기간 10년 이내 K○○○ 기술사업으로 인한 매출액이 발생하지 않거나 매출액이 일정규모 이하 일 경우 공사는 8.3억 원 회수가 곤란하므로 **추가 회수방안 마련 필요**
 - ⇒ 저희 부서가 적시한 사항은 협약기간이 아닙니다. 협약기간이 10년이던 100년 이던지 간에 협약기간 내에 회수가 안되는 경우에 대비하여 추가 회수방안(지급보증, 담보물권 설정 등)이 필요하다는 내용입니다
 - ⇒ “협약기간 연장” 방안은 해결책이 되지 못할 것으로 판단됩니다. 만약 매출이 없다면 기간을 무한대로 하더라도 회수는 불가능하기 때문입니다.

【표-9】담보·보증 편의제공 관련 이메일 송·수신 주요 내용

일시	발신자	수신자	이메일 주요내용
2020.03.24.	AAA	0000	추가회수방안은 협약기간이 아니라 지급보증이나 담보물권 설정 의미 이것은 우리가 의도한 것과는 다른 모습이라 난감한 상황이 생겼음
2020.03.30. (*)	0000	AAA	◆◆◆◆보증보험의 8.3억에 대한 계약보증보험(보험료 1.3억) 첨부 0000에서 수공이 힘들 것으로 사료됨
2020.04.09.	AAA	0000	지난번에서 밑줄 그은 부분만 보면 되고 제 의지로 쓴 것 “K○○○ 기술실시로 매출 발생 후 6개월 내 공사에 미반환시 해당 반환금(5%)에 대한 담보물권 설정 혹은 지급보증을 ‘갑’에게 제공”
2020.04.23. (*)	0000	AAA	5조3항에 매출이 발생하는 경우 문구만 추가
2020.05.18.	AAA	0000	공사 내부결재 완료 (반환금 8.3억 삭제, 상호 문서를 통해 반환금을 확정하는 절차 신설)

※ AAA 이메일 송·수신 자료 재구성

* 0000은 2020. 3. 30. 및 2020. 4. 23. AAA에게 이메일을 보내면서 초대 사업단장인 공사 퇴직자 TTT(전 ◇◇본부장)을 참조(CC)로 넣어 공사에 보내는 이메일을 공유함. TTT은 2019. 12. 31. 정년 퇴직 후 0000과 기술자문계약을 체결하였고 2021. 3. 31.부로 0000의 동기이사로 취임함

23) 공사 법무시스템을 통한 공식적인 법률자문 형태는 아니었으며 법무지원부의 1차 법률자문 담당자에게 0000과 합의된 협약서를 송부하여 재검토를 받은 것으로 확인됨

이후 2020. 3. 30. 〰〰〰〰은 전체 반환금 8.3억 원에 대한 〰〰〰〰〰〰보증보험의 계약보증보험 보험료(129,753,900원) 산출 안내문을 제시하며 수급할 수 없다고 하자, 2020. 4. 9. AAA는 〰〰〰〰을 위해 직접 우회적인 방법을 구상하여 향후 K〰〰〰 기술사업으로 인한 〰〰〰〰 열교환기 매출 발생 이후 6개월 내 공사에 게 미지급할 경우에 한하여 당해 미지급분에 대해서만 담보물권 설정 또는 지급보증을 제공하도록 협약서를 수정해주었다.

【그림-6】 〰〰〰〰측이 제시한 계약보증보험 대비 2020.4.9. 수정안

전제 반환금 8.3억에 대한 보증보험	2020.4.9. AAA 수정안 →담보물권 설정 또는 지급보증 제공 없음
보장 범위 협 약 서 KSMR 테스트베드 시험운영 비용부담과 관련하여 한국가스공사(이하 "갑"이라 한다.)와 (주)동화엔텍(이하 "을"이라 한다.)은 다음과 같이 협약을 체결한다. 제1장 총칙 제1조 (목적) 본 협약은 "갑"이 수행하는 KSMR 테스트베드 시험운영과 관련, 제2조에 정의된 "기술개발투자금"의 반환에 대한 '당당사자간의 권리와 의무를 규정하는 것을 목적으로 한다.	제5조(반환금 산정 및 납부의무) 〰〰〰〰이 K〰〰〰 기술사업으로 매출이 발생 되었으나 공사에게 6개월 이내 반환금(매출 × 5%) 미반환 시 당해 반환금에 대한 담보물권 설정 혹은 지급보증 제공
▶ 〰〰〰〰〰〰보증보험 - 상품명: 계약보증보험(이행지급) - 보험가입금액 : 830,000,000원 - 보험기간 : 10년 - 보험료 : 129,753,900원	▶(예시) '25년 반환금 50백만원 발생 경우 - 공사에게 '25년 반환금 50백만원 6개월 이내 공사에게 미반환 할 경우에 한하여 50백만원 한도로 담보물권 설정 또는 지급보증 제공의무 있음

이후에도 AAA는 반환금 전체금액에 대한 지급보증이나 담보물권 설정을 요구하거나 협약서 체결을 보류하는 상식적인 대응을 하지 않고 〰〰〰〰과 공모한 내용으로 2020. 5. 18. 협약서 체결을 위한 내부보고를 완료하였다.

더욱이 AAA는 〰〰〰〰과 공모하여 최종적으로 결정한 협약내용에 대해 법률검토를 의뢰하지 않고 협약체결을 강행하였는데 이러한 사실은 보증보험 및 담보물권을 설정하지 않은 AAA의 독자적인 결정에 문제가 있었음을 보여주고 있다.

이와 같이 AAA는 내부 법률 자문을 통해 지급보증이나 담보물권 설정이 필요함을 인지하였음에도 「□□□□□ 임직원 행동강령」 제12조 3항을 위반하며 타기업의 이익을 위해 000000사업단장이며 공사의 수석연구원의 직무권한을 부정당하게 행사함으로써 000000에 편의를 제공하였으며, 그 결과 000000이 협약기간 10년 동안 반환금을 반환하지 못했을 경우 공사가 반환금을 회수할 수 있는 권리를 보장받지 못하게 되었다.

한편 법률검토²⁴⁾ 결과 금융기관 직원이 충분한 담보를 제공 받는 등 합리적인 채권회수조치를 취하지 않고 만연히 대여해준 경우 업무상 배임죄를 인정하고 있는바, AAA는 000000과 협약을 체결하면서 담보 및 보증 관련 수정행위 등 합리적인 채권회수조치를 포기하였으므로 이는 업무상 배임에 해당된다.

4) 부실한 협약 체결

공사는 000000과 2020. 5. 21. K△△△ 테스트베드 2차 시험운전 실패의 귀책사유가 있는 000000이 부담해야 할 시험운전 비용을 공사가 대신 지불하고 향후에 반환 받기로 하는 협약서를 체결하였다.

따라서, 성공적인 국책 연구과제 수행 목적에서 출발한 일이라 할지라도 협약서의 본질은 타기업을 대신하여 공사가 약 8억 원이 넘는 현금을 부담하고 해당 기업으로부터 반환받기 위한 금전 계약이기 때문에 상대방의 사정 또는 고의로 반환하지 못했을 경우 등에 대비하여 통상적으로 보증보험 가입, 담보 물건 설정 등 회수를 위한 보완장치가 수반되어야 한다.

그러나 AAA가 주도적으로 000000과 체결한 협약서에는 전체 반환금

24) 법률자문결과 보고서(타 연구과제 역무수행 및 000000 협약서 관련 질의에 대한 검토, 법무법인 ◀▶, 2021. 9. 2.)
30page

809,395,749²⁵⁾원이 10년 이내 전액 회수 되지 않을 경우에 대비하여 ㉔㉔㉔㉔ 측의 담보물권 설정이나 지급보증 내역이 전혀 없다.

또한, 대·내외 상황으로 협약 기간 내에 ㉔㉔㉔㉔의 K㉔㉔㉔ 적용 열교환기 매출을 기대할 수 없을 경우 기술가치 평가를 통해 일정 시점에 공사에 일부 또는 전부를 반환하여야 한다는 조건이나 공사에게 일정 요율의 이자를 지급하는 등 공사 반환금 회수에 유리한 조건이 전혀 없다.

그 결과, 위와 같이 내용이 부실한 협약을 체결하여 법률상 대여금으로 볼 수 없으며 공사가 협약서를 해지하고 ㉔㉔㉔㉔에 상환을 요구한다고 할지라도 협약서 상 반환금을 회수 받을 수 있는 근거가 없는 실정이다.

라. 관계부서 등 의견 및 검토결과

1) 기술개발투자금의 회수 가능성

AAA는 2020. 7. 8. 문답에서 현재 LNG액화 시장은 예상보다 나빠졌지만 소형 LNG 개발이 계속되고 있는 상황에서 K㉔㉔㉔ 기술사업 가능성이 없지는 않다고 주장하고 있다.

그러나 K㉔㉔㉔ 테스트베드의 성능이 검증됐다 하더라도 진입장벽이 높은 전세계 액화시장에서 K㉔㉔㉔공정을 적용한 LNG액화플랜트 사업 추진 가능성은 낮으므로 ㉔㉔㉔㉔의 K㉔㉔㉔ 적용 열교환기 매출 발생 가능성 또한 낮다고 볼 수밖에 없다.

더욱이 AAA는 2020. 2. 27. ㉔㉔㉔㉔에 보낸 이메일에서 본인 스스로도 K㉔㉔㉔ 기술을 적용한 천연가스 액화플랜트를 구축하는 사업의 실현 가능성이 적다고 판단하고 있다.

25) 2020. 5. 11. 공사의 기술개발투자금 알림에 ㉔㉔㉔㉔이 동의한 반환금액

【그림-7】 K♣♣♣ 기술사업 실현 가능성 관련 이메일

K♣♣♣ 기술사업의 실현 가능성

▶(중략) 기술의 사업이 너무 잘 되어서 반환금을 증가시킨다든지(가능성은 적지만 문서상 이렇게
넣어야 가능), 아님 기술의 가치가 떨어져서 본 협약을 지키기 위한 행정 비용조차 아깝다든지..
아이디어가 필요합니다(2020.2.27. AAA 이메일)

2) 협약 기한 연장 관련

AAA는 2020. 4. 29. 확인서에 첨부한 의견서에서 협약기간 10년이 반환금이 미회수 될 경우 공사는 기한 연장을 요청할 수 있으며 ㉹㉹㉹㉹은 정당한 사유 없이 거절할 수 없다고 명시하였다고 주장한다.

하지만, AAA는 ㉹㉹㉹㉹과 “민법 162조 채권은 10년간 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다”라는 법조항을 염두에 두고 고의로 협약 기간을 10년으로 설정한 것으로 추정된다. 게다가, 공사는 협약 기간 연장을 위해서는 기간 만료 이전에 실기(失期)하지 않고 연장 요청을 해야 하며 이 요청에 ㉹㉹㉹㉹은 ‘정당한 이유’없이 거절하지 못한다고 명시되어 있지만 ‘정당한 사유’라는 것은 모호하고 불분명한 표현이므로 ㉹㉹㉹㉹ 측이 공사의 연장안을 거부한다면 협약서는 종료 될 수 밖에 없다.

마. 정계요구 양정

AAA는 ㉹㉹㉹㉹사업단장이며 공사의 수석연구원임에도 K♣♣♣ 3차 시험운전 비용 회수를 위해 ㉹㉹㉹㉹과 약 8.3억 원 상당의 협약을 체결하면서 부실하게 협약을 체결하여 공사에 손해를 초래하였을 뿐만 아니라 ㉹㉹㉹㉹과 공모하거나 타기업을 위해 자신의 직무권한을 부적절하게 행사하였다.

이러한 행위는 「□□□□□ 임직원 행동강령」 제12조 및 18조, 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 제8조(금지사항)을 위반하였고 「인

사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하므로 업무상 배임으로 징계(해임) 처분이 타당하다고 판단된다.

6. ○○○○○○사업단 회수금 반환처리 미흡

가. 사건 개요

◆◆원은 2018년 9월 공사를 상대로 한 기관운영감사 결과 ▼▼원에게 ○○○○○○사업단이 UUU에게 지급한 부당인건비 지급액 176,998,258원은 회수하라는 통보 처분을 하였다. 이에 따라 ▼▼원은 2019. 1. 4. 상기 금액에 대한 입금 요청을 하였으나 공사가 2019. 4. 23. 최종 입금 요청에도 응하지 않자 2019. 9. 9. @@지방 법원에 회수금 청구 소송을 제기하였다. 2020. 10. 29. 1심 판결 결과 공사가 패소하였으며 2020. 11. 16. 항소를 포기하여 판결이 확정되었다.

나. 관계규정 및 판단기준

「위임전결규정」에 따라 소송가액 10억 원 미만인 사안의 제소 및 응소 방침에 관한 것은 소속부서 처장 결정 사항이며 같은 규정 7조(전결사항 등)에 따르면 이례적인 사항이거나 중요하다고 인정되는 사항에 대하여는 적절한 상위권자에게 보고하거나 결재를 받아야 한다고 명시되어 있다.

또한 「법무규정」 제31조(판결선고에 대한 조치)에 따라 법무부서장은 판결에 대한 불복사유와 상소 실익을 비교하여 상소 여부를 소관부서장과 협의하여 결정하여야 하며 같은 규정 제36조(패소판결 확정에 대한 조치)에 따르면 소관부서장은 소송이 패소로 확정된 경우에는 판결금을 지급하여야 한다.

더욱이 「취업규칙」 제7조(성실의무)에 따라 공사 임직원은 맡은 바 직무를 성실히 완수하여야 하며 같은 규정 제8조(금지사항)에 의거하여 공사에 손해를 초래

하는 행위를 하여서는 아니 된다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 연구계획서 수립 부적정

AAA는 000000사업단의 사업단장이며 정부출연금 100%로 운영되는 7차 및 8차 총괄과제 과제책임연구원으로서 연구계획서를 수립하면서 행정 보조 인력인 UUU²⁶⁾의 인건비를 간접비로 편성해야 함에도 연구원에게 지급하는 직접 인건비로 부적정하게 편성하고 실제 급여와 연구수당을 지급하여 ▼▼원으로 부터 이에 대한 반환 통보를 받도록 만든 책임이 있다.

【표-10】 000000사업단 연구개발비 회수 대상액(단위: 원)

구분	해당 기간	과제책임 연구원	부당집행액
6차 총괄과제 연구계획서	2013.04.18.~2014.06.17.	TTT	74,732,615
7차 총괄과제 연구계획서	2014.10.08.~2015.04.30.	AAA	37,366,307
8차 총괄과제 연구계획서	2015.05.01.~2018.12.31.	AAA	64,899,336
합계			176,998,258

※ ▼▼원 %%%실-25('19.1.4.) 회수금 입금 요청 공문 재구성

2) 회수금 납부 이자 추가 발생

공사는 2020. 10. 29. 1심 패소 이후 2020. 11. 16. 항소를 포기하여 원금 176,998,258원과 2020. 7. 16.부터 연 12% 이자를 지급하는 1심 판결이 확정되었다.

그러나 AAA는 2020. 11. 10. 000000부로부터 판결문 및 항소실익 검토서를 받고서도 「위임전결규정」에 따라 000000원장에게 전자결재 또는 서면으로 응소방침을 받지 않고 2020. 11. 16. 항소 포기 의견으로 00000연구소장 전결로 내부공문을 발송하였다.

26) UUU는 TTT의 운전기사였던 직원으로 TTT은 공사 기관운영감사에서 채용업무 부당처리로 통보(인사자료) 처분을 받음(징계시효 도과)

AAA는 항소 포기 이후에는 납부 외에는 다른 방법이 없고 원금과 연 12%의 이자가 계속 늘어나는데도 2020. 11. 16. 항소 포기일에 즉시 납부하지 않고 2020.12.10. ○○○○○○사업단 회수금 반환 보고 등에 시간을 소비하여 약 한 달이나 지난 2020. 12. 15.부로 185,901,513원을 납부하면서 아래 표와 같이 원금 이외 추가로 1,687,545원의 이자를 납부하게 되어 공사에 손해를 초래하였다.

【표-11】 반환금 지연납부로 인한 이자 추가 발생액(단위: 원)

판결일	항소포기일 (불변기한)	2020.11.16. 항소포기일 납부액(B)	2020.12.15. 실제 납부액(A)	이자 추가 발생액 (A-B)
2020.10.29.	2020.11.16.	176,998,258원+ 7,215,710원(이자) = 184,213,968원	176,998,258원+ 8,903,255원(이자) = 185,901,513원	1,687,545원

※○○○○공단 소송비용 자동계산에서 각각 날짜 및 원금과 이자 입력 후 산출한 금액

라. 관계부서 등 의견 및 검토결과

AAA는 응소방침을 ○○○○○원장의 국내출장으로 전화로 보고하고 구두로 응소방침을 받았다고 주장한다. 그러나 ○○○○○원장의 국내출장은 2020. 11. 12. 하루이므로 항소 포기일(2020. 11. 16.) 이전에 전자결재 또는 서면으로 실익을 검토하여 응소 방침을 못 받을만한 타당한 이유가 없다.

또한, AAA는 2021. 7. 7. 문답에서 1심 판결을 2020. 11. 12. ○○○○○부의 항소여부 의견요청 공문을 통해 처음 알았다고 진술하였다. 그러나 AAA의 서면 동의를 받고 공사 이메일을 열람한 결과, AAA는 2020. 11. 2. 이미 법무지원부로부터 사내 메신저 프로그램의 쪽지로 패소 사실과 판결문을 전달받아 알고 있었음에도 내부 보고 등 아무런 조치를 취하지 않고 있다가 2020. 11. 10. TTT에게 판결문과 쪽지 내용을 이메일로 송부한 사실이 발견되어 문답에서 거짓 진술했음이 확인되었다.

그리고 AAA는 문답에서 주된 납부 지연 사유로 ▼▼원 연구과제 담당자에게 납부 방법 확인 및 사업단의 잔여 연구비로 일부 반환 할 수 있는지 여부와 반환 계좌를 공문으로 요청 받는 과정에서 지연되었다고 답변하였다.

그러나 AAA는 ▼▼원의 회수금 반환 담당부서인 %%%실로부터 여러 차례 동일한 입금계좌로 회수금 입금요청 공문을 받아 담당부서와 입금계좌를 알고 있었음에도 불구하고 ▼▼원 %%%실이 아닌 연구과제를 관리하는 부서에 납부 방법과 계좌를 문의하고 입금요청 공문 발송을 요청하는 등 시간을 허비하였으며 사업단 잔액 연구비로 일부 반환할 수 있는지 여부는 당일 출장이나 전화문의로 충분히 문의할 수 있는 문제로 판단되므로 AAA의 주장을 받아드릴 수 없다.

마. 징계요구 양정

AAA는 000000사업단장이자 총괄과제의 과제책임연구원으로서 연구계획서에 인건비를 부적절하게 편성하였고, ▼▼원의 회수금 반환 소송의 소송수행 보조자로 지정되었음에도 소송 결과를 파악하지 않고 있다가 패소 후 항소를 포기하고도 반환금을 조속히 납부하지 않아 1,687,545원의 손해를 초래하였다.

이러한 AAA의 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 제8조(금지사항)을 위반한 것으로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당하므로 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

통합 징계요구 양정

000000사업단장이자 수석연구원인 AAA는 K☞☞☞연구과제를 수행 중 ① 타기업 수행과제를 공사과제비로 지원하여 공사손실을 초래하면서도 내부보고를 미이행하고 과제변경지침을 준수하지 않았으며(정직), ② ㄱㄱ건설이 지출해

야할 시험운전 유틸리티비용을 공사가 부담하도록 방기하고(감봉), ③ 3차 시험운전 추진을 위해 허위 및 과장된 내용으로 사업단 과제변경안을 보고하였다.(견책)

특히 ④■■■■과 비용회수 협약을 체결하는 과정에서 협약상대자와 공모하여 편의를 제공한 사실은 업무상 배임에 해당되며(해임) ⑤ 〇〇〇〇〇〇사업단 정산금 반환처리를 지연하여 불필요한 이자발생을 초래(견책)한 AAA는 「□□□□□ 임직원 행동강령」 제12조 및 18조, 「인사규정」 제37조(성실의무), 「취업규칙」 제7조(성실의무) 및 제8조(금지사항)을 위반하였으므로 「인사규정」 제48조(징계) 사유에 해당되어 통합지계양정 결과 징계(해임) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♣♣♣♣처장은 K♣♣♣ 연구과제를 수행하면서 공사에 손실을 초래하고 비용회수 협약을 부적정하게 체결한 AAA를 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(해임) 하시기 바랍니다.

⊠⊠⊠⊠원장은 비용회수 협약을 부적정하게 체결한 AAA를 「직원의 업무관련 불법행위 고발지침」 제4조에 따라 고발(배임) 하시기 바랍니다.